

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3525/2531

นางสาวอารีย์ อินรวม
บริษัทไทยรอแอลฟรอเซนฟู้ด จำกัด

โจทก์
ล.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 30

คำรถบริการรับส่งที่นายจ้างทอดรองจ่ายไปก่อนแทนลูกจ้างแล้วนำมาหักกับค่าจ้างของลูกจ้างตามที่ตกลงกัน เงินที่หักก็เป็นจำนวนอันสมควรที่นายจ้างได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ถือได้ว่าเงินที่หักนั้นเป็นหนี้อันเกิดแต่การทำงาน มิใช่หนี้อื่นตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ฯ ข้อ 30

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๕๒ บาท จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนดย้อนหลังไปสองปี เป็นเงิน ๑๒,๗๑๘ บาทแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด แต่โจทก์ตกลงกับจำเลยเมื่อแรกสมัครงาน ให้จำเลยหักค่าจ้างเป็นค่ารถรับส่งวันละ ๒๓ บาท โจทก์จึงมิได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ค่ารถบริการรับส่งมีลักษณะเป็นทำนองจำเลยให้สวัสดิการแก่โจทก์ในการเดินทางไป - กลับ สำหรับการทำงาน โดยจำเลยทอดรองจ่ายไปก่อนแล้วนำมาหักเอาจากค่าจ้างของโจทก์ตามที่ตกลงกัน ค่ารถบริการรับส่งดังกล่าวก็เป็นจำนวนอันสมควรที่นายจ้างได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ถือได้ว่าเงินที่หักนั้นเป็นหนี้อันเกิดแต่การทำงาน มิใช่หนี้อื่นตามความหมายของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐

พิพากษายืน

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกียรติพงษ์ อมาตยกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ